

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul -
CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0500878-55.2018.4.05.8310/PE**

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: SEBASTIAO PEDRO CIPRIANO

RELATÓRIO

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E AUXÍLIO-
ACIDENTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEMANDA REPETITIVA.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.**

1. Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pelo INSS contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Pernambuco que reconheceu ao autor o direito de receber, simultaneamente, o benefício assistencial de prestação continuada e o auxílio-acidente.
2. Sustenta que essa decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº. 753.414 – SP, relator o ministro GILSON DIPP - julgamento de 20 de setembro de 2.005), que se posiciona em sentido diametralmente oposto.
3. Em contrarrazões, o recorrido disse, em resumo, que o §3º do artigo 86 da Lei nº. 8.213/91 autoriza a acumulação do auxílio-acidente com qualquer benefício, exceto com a aposentadoria.

VOTO

4. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal é cabível quando turmas recursais de regiões distintas divergirem sobre questão de direito material ou quando qualquer destas ou turma regional proferirem decisão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização (Lei nº. 10.259/01, artigo 14, §2º; RI/TNU artigo 12).

5. A similitude fático-jurídica e a divergência entre os julgados confrontados é evidente, conforme restou claro do relatório.

6. Há quantidade expressiva de feitos tratando do mesmo tema nas turmas recursais. Nesse passo, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, tenho que a questão deva ser afetada como representativa da controvérsia, conforme previsão do artigo 16, §2º, do RI/TNU, a fim de que se defina *se o benefício assistencial de prestação continuada e o auxílio-acidente são acumuláveis ou inacumuláveis*.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e afetar a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 16, §§5º e 6º, do RI/TNU.

RONALDO DESTERRO

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0500878-55.2018.4.05.8310/PE**

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: SEBASTIAO PEDRO CIPRIANO

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO
DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA E AUXÍLIO-ACIDENTE. QUESTÃO
CONTROVERTIDA. DEMANDA REPETITIVA. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer e afetar o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte questão controvertida: se o benefício assistencial de prestação continuada e o auxílio-acidente são acumuláveis ou inacumuláveis.

Brasília, 12 de março de 2020.

RONALDO DESTERRO

Juiz Relator